

시 정 사 항

1. 제 목 : 1년 초과 육아휴직자 고용안정 지원금 신청에 관한 사항
2. 관계기관 : A병원, B병원, C병원
3. 내 용 : 우리 공단에서는 분만휴가와 육아휴직을 신청하는 직원들에 대하여 휴가 및 휴직을 제공하고 휴직 등이 종료된 후에는 [표 1]과 같이 고용노동부에서 지원하는 육아휴직 장려금과 육아휴직 대체인력 지원금을 신청·수령하고 있습니다.

[표 1] 지원금별 신청 요건 및 제출서류

구분	지원대상	월 지원액 (지원기간)	신청요건	신청서류	비고
육아휴직 장려금	근로자별 30일 이상 육아휴직 허용 사업주	100천원 (1년)	육아휴직 종료 후 6개월 이상 해당 근로자를 고용	•신청서 •휴직 증명 서류	휴가 및 휴직 근로자의 계속 고용 여부 확인을 위해 임금대장 을 추가로 요구
대체인력 지원금	분만휴가 및 육아휴직 대체인력을 30일 이상 고용한 사업주	300천원 (휴가 3개월, 휴직 1년)	휴가 및 휴직 종료 후 30일 이상 근로자 고용	•신청서 •휴직 등 증명 서류 •대체인력 근로계약서 및 임금대장	

※ 육아휴직 장려금은 '15. 7. 1.부 법률 개정으로 공공기관은 지원대상에서 제외됨

「고용보험법시행령」 제29조에 따르면 근로자에게 30일 이상 육아휴직을 허용한 사업주와 근로자에게 출산전후휴가 또는 육아휴직 등을 30일 이상 허용하고 대체인력을 고용한 경우에는 「고용보험법시행규칙」 별지 제53호 서식에 의거 신청서를 작성하고, 육아휴직 등 실시를 증명하는 서류와 대체인력 관련 근로계약서 및 급여명세서를 고용노동부에 제출하도록 정하고 있으며, 육아휴직 종료 후 휴직자의 계속고용여부를 확인하기 위한 임금대장 등의 증빙서류를 추가로 제출하도록 요구하고 있습니다.

이에 따라 각 보훈병원별 지원금 담당자들은 휴가 및 휴직자가 복직하여 각 지원금의 신청요건(휴직 종료 후 30일 또는 6개월 이후)이 충족되는 시점 또는 두 지원금의 일괄 신청이 가능한 복직 후 6개월 경과 후에 해당 신청서류들을 구비하여 관할 노동지청에 지원금을 신청하고 있습니다.

그런데 육아휴직 1년 종료 후 연속하여 육아휴직을 사용하는 직원의 경우 지원금 적용기간(최초 1년)이 경과하였고, 각 지원금 신청요건(휴직 종료 후 30일 또는 6개월 이후)이 충족되었음에도 1년을 초과하는 휴직의 경우 무급이므로 고용노동부에서 별도로 요구하는 임금대장(휴직자의 계속 고용여부 확인 목적)을 증빙으로 제출할 수 없어 1년 초과 휴직자가 복직하는 시점까지 지원금 신청을 보류하고 있는 상황입니다.

이와 관련하여 육아휴직 법정 지원 한도인 1년을 초과하여 무급휴직을 사용하는 경우에는 급여명세서를 대신하여 증빙할 수 있는 서류가 없는 지에 관하여 고용노동부고객상담센터에 질의한 결과, 재직증명서 등을 제출하여 육아휴직자의 계속고용여부를 입증할 수 있는 것으로 답변을 받았습니다.

따라서, [표 2]와 같이 1년 초과 휴직으로 인해 신청을 보류하였던 30일 육아휴직을 허용('15. 6.30. 이전 휴직 개시에 한함)한 경우 41건에 대한 지원금 56,200,000원과 30일 이상 분만휴가 및 육아휴직에 대한 대체인력을 30일 이상 운영한 경우 30건에 대한 지원금 136,160,000원을 '16. 6.30.이후 신청이 가능한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 병원별 1년 초과 휴직자 지원금 신청보류 현황

구분	육아휴직 장려금		대체인력 지원금		계
	건	금액(원)	건	금액(원)	
A병원	19	22,800,000	15	67,500,000	90,900,000
B병원	4	9,000,000	4	30,810,000	39,810,000
C병원	18	24,400,000	11	37,850,000	62,250,000
계	41	56,200,000	30	136,160,000	192,360,000

4. 조치할 사항

○ A·B·C병원장은

- 1년 초과 육아휴직으로 인해 신청을 보류하였던 고용안정 지원금 192,360,000원을 청구하여 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ 5개 보훈병원장은

- 앞으로 1년 초과 육아휴직자에 대한 고용안정 지원금 신청 시 동일 기준으로 업무를 처리하시기 바랍니다.(통보)

붙임)

고용안정 지원금 신청 보류현황('16. 6.30.현재)

연번	소속	사번	휴직자	휴직시작일	휴직종료일	육아휴직 장려금(원)	대체인력 지원금(원)
1	A병원	000000	○○○	2014-08-31	2016-07-31	1,200,000	4,500,000
2	A병원	000000	○○○	2014-10-14	2016-10-13	1,200,000	-
3	A병원	000000	○○○	2014-10-30	2016-10-29	1,200,000	4,500,000
4	A병원	000000	○○○	2014-12-10	2016-12-09	1,200,000	-
5	A병원	000000	○○○	2014-12-25	2016-12-24	1,200,000	-
6	A병원	000000	○○○	2015-01-29	2017-01-28	1,200,000	-
7	A병원	000000	○○○	2015-02-15	2016-09-30	1,200,000	4,500,000
8	A병원	000000	○○○	2015-02-22	2017-04-02	1,200,000	4,500,000
9	A병원	000000	○○○	2015-03-30	2017-03-29	1,200,000	4,500,000
10	A병원	000000	○○○	2015-03-29	2017-03-28	1,200,000	4,500,000
11	A병원	000000	○○○	2015-04-01	2017-03-31	1,200,000	4,500,000
12	A병원	000000	○○○	2015-04-01	2017-03-31	1,200,000	4,500,000
13	A병원	000000	○○○	2015-04-05	2018-04-04	1,200,000	4,500,000
14	A병원	000000	○○○	2015-04-16	2017-04-15	1,200,000	4,500,000
15	A병원	000000	○○○	2015-04-23	2017-04-22	1,200,000	4,500,000
16	A병원	000000	○○○	2015-05-29	2018-05-28	1,200,000	4,500,000
17	A병원	000000	○○○	2015-05-06	2017-05-05	1,200,000	4,500,000
18	A병원	000000	○○○	2015-06-29	2016-06-28	1,200,000	4,500,000
19	A병원	000000	○○○	2015-06-14	2018-06-13	1,200,000	4,500,000
20	B병원	000000	○○○	2015-03-31	2016-09-30	1,800,000	6,300,000
21	B병원	000000	○○○	2015-05-24	2017-05-23	2,400,000	8,330,000
22	B병원	000000	○○○	2015-05-30	2017-05-29	2,400,000	8,090,000
23	B병원	000000	○○○	2015-06-30	2017-06-29	2,400,000	8,090,000
24	C병원	000000	○○○	2014-06-16	2016-07-31	1,200,000	1,350,000
25	C병원	000000	○○○	2014-03-01	2015-08-31	1,200,000	4,480,000
26	C병원	000000	○○○	2014-03-10	2017-03-09	1,200,000	3,390,000
27	C병원	000000	○○○	2014-03-20	2018-03-20	1,500,000	-
28	C병원	000000	○○○	2014-04-06	2017-01-29	1,500,000	5,150,000
29	C병원	000000	○○○	2014-04-06	2017-04-05	1,500,000	4,800,000
30	C병원	000000	○○○	2014-05-27	2018-04-30	1,500,000	4,500,000
31	C병원	000000	○○○	2014-07-01	2018-04-24	800,000	-
32	C병원	000000	○○○	2014-07-14	2016-08-31	1,200,000	3,600,000
33	C병원	000000	○○○	2014-08-02	2016-08-31	1,400,000	-
34	C병원	000000	○○○	2014-10-01	2016-09-30	1,200,000	-
35	C병원	000000	○○○	2014-10-01	2017-03-31	1,200,000	-
36	C병원	000000	○○○	2014-10-13	2017-10-12	1,500,000	750,000
37	C병원	000000	○○○	2014-10-26	2017-01-31	1,500,000	4,500,000
38	C병원	000000	○○○	2014-10-30	2017-10-29	1,500,000	4,500,000
39	C병원	000000	○○○	2014-11-09	2017-11-08	1,500,000	1,110,000
40	C병원	000000	○○○	2014-11-30	2017-02-28	1,500,000	4,200,000
41	C병원	000000	○○○	2014-12-15	2017-12-14	1,500,000	-
42	C병원	000000	○○○	2014-12-20	2017-04-30	1,500,000	3,540,000
43	C병원	000000	○○○	2015-01-01	2017-12-31	1,200,000	-
합계						56,200,000	136,160,000
						192,360,000	